

מקור 31

"אין פורשין" - אין מניחים. "מצודות" - מלכודות. "מצעוד יוס" - בערב שבת. זאת אומרת שלפי בית שמאי מותר לשים מלכודות לפני שבת רק אם החיה תתפש לפני כניסת השבת, ולפי בית הלל מותר גם אם החיה תתפש בשבת עצמה. יש כאן בעצם מחלוקת עקרונית. אסור ליהודי לעשות מלאכה בשבת - לא לו, לא למשפחתו, וגם לא לעבדים ולא לבהמות שלו. דבר אחד לא נאמר במקור - לגבי חפצים. בית שמאי אמרו שגם כלים צריכים לשבות בשבת, ולכן למשל אם יהודי מניח מלכודת הוא חייב לוודא שהיא לא תפעל בשבת. לפי בית שמאי יש **שביתת כלים**. לפי בית הלל אין שביתת כלים, ולכן כלים יכולים לעבוד עבורנו בשבת. בחלק השני של המשנה מדברים על מצב עוד יותר מוזר - מצב מוכרים לגוי סחורה כדי שיעביר אותה למקום אחר, ואין ספק שהגוי יעביר את הסחורה בזמן השבת. בית הלל אומרים שאסור לעשות את זה, אלא אם כן מתנים תנאי שהוא יספיק לפני כניסת השבת, ואילו בית הלל מתירים. בית הלל אומרים שברגע שהעסקים עוברים לגוי, הזיקה המשפטית שלהם ליהודי ניתקת. בית שמאי אומרים שיש פה טעם לפגם, שכן למראית עין נראה כאילו סחורה של יהודי מועברת בשבת. ההמשך של המקור אותו דבר: "אין נותנים עורות לעבדן ולא כלים" - כלים=בגדים - "אלא כדי שיעשו מצעוד יוס" - זאת הלכה של בית שמאי כמובן. כאן לא מדובר על גוי, אלא על גוי - אדם שעושה עבודה בשביל היהודי. בית הלל מתירים. רבן שמעון בן גמליאל הוא צאצא ישיר של הלל הזקן. הוא מעיד שבבית אביו(נוהגים היו בית אבא) היו נותנים כביסה לבנה(כלי לבן) שלושה ימים לפני השבת, כדי לוודא שהכביסה לא תתכבס בשבת עצמה. נשאלת השאלה - למה בבית הלל הקפידו על זה, כזו תפיסה של בית שמאי? כאן צריך להבהיר נקודה חשובה - המחלוקת בין בית הלל לבין בית שמאי היא לא מחלוקת של "דווקא". בתוך התא המשפחתי של הלל נהגו להחמיר בעניין הזה כמו בית שמאי, כדי שלא תהיה בעיה, אבל אם היה בא יהודי ושואל אם מותר לו - הם היו מאשרים לו.

מקור 32

"ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך" - בית שמאי ובית הלל דורשים את הפסוק בצורה שונה. בית שמאי אומרים - "שתהא מלאכתך גמורה מערב שבת" - כלומר שישה ימים לעבוד, ובשבת נחים לגמרי, הכל קופא. בית הלל אומרים - "ששת ימים תעבד עושה אתה כל ששה ושאר מלאכתך היא נעשית מאיליה בשבת" - כלומר המלאכה שלך יכולה להעשות מאליה בשבת.

מקור 33

בית שמאי אומרים - אמנם מותר למכור חמץ לגוי לפני הפסח, אבל המכירה צריכה להיות מכירה ממש, והיהודי צריך לדעת שהגוי יסיים לאכול את החמץ לפני כניסת החג. בית הלל אומרים שמותר למכור חמץ בכאילו - זה נשאר אצל היהודי בבית, סגור ומסומן, אבל מבחינה משפטית זה שייך לגוי, לא ליהודי. הרעיון המשפטי הוא שיש שלושה איסורים על חמץ: בל יראה, בל ימצא ואיסור אכילה. אז אם שמים את זה במקום שאי אפשר לאכול בטעות - שומרים על איסור אכילה. אם מחביאים את זה אז זה מקיים את בל יראה. ולגבי בל ימצא - אם מכרנו את זה לגוי, אז גם אם זה נמצא פיסית אצלי בבית משפטית זה לא שלי.

יש לציין שהפסיקה של בית הלל באה לתת מענה לאנשים שסוחרים בחמץ, אבל עם הדורות זה זלג גם לבתי פרטיים, בעיקר בתרבות השפע של העידן המודרני.